

"Es ist unanständig, die Axt an die Flüchtlingsräte zu legen" BAMF-Chef Sommer befürwortet strafrechtliche Schritte gegen "selbst ernannte Flüchtlingsräte", weil sie Abschiebungen bekämpften. Die Organisationen wehren sich

"Es ist unanständig, die Axt an die Flüchtlingsräte zu legen"; BAMF-Chef Sommer befürwortet strafrechtliche Schritte gegen "selbst ernannte Flüchtlingsräte", weil sie Abschiebungen bekämpften. Die Organisationen wehren sich

Die Welt

Montag 25. März 2019

Copyright 2019 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 4; Ausg. 71

Length: 1207 words

Byline: Claudia Kade

Marcel Leubecher

Body

Die Organisation Pro Asyl und die Flüchtlingsräte in Deutschland wehren sich gegen die Kritik des Präsidenten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Hans-Eckhard Sommer, an ihren Aktionen gegen Abschiebungen. "Rund die Hälfte der Asylentscheidungen des BAMF zu Afghanistan werden von den Richtern wieder kassiert, wenn die Gerichte inhaltlich entscheiden", sagte Pro-Asyl-Chef Günter Burkhardt WELT. "Es ist also mehr als berechtigt, das behördliche Handeln zu kritisieren."

Angesichts der Gefährdungslage in Afghanistan seien Abschiebungen dorthin unverantwortlich. Der sich anbahnende Friedensschluss zwischen den USA und den Taliban gefährde Flüchtlinge, die gegen die Taliban eingestellt sind, bei einer Rückkehr zusätzlich. "Das Bundesinnenministerium und das ihm unterstellte BAMF gehen von einer katastrophalen Fehleinschätzung aus, wenn sie Asylanträge mit Verweis auf angeblich sichere Gebiete ablehnen und Abschiebungen nach Afghanistan forcieren", so Burkhardt. "In einer freiheitlichen Demokratie hat die Zivilgesellschaft das Recht, darauf aufmerksam zu machen und zu Demonstrationen an Flughäfen am Tag der Abschiebung nach Afghanistan zu informieren", so Burkhardt. "Diese demokratischen Grundrechte mit Mitteln des Strafrechts anzugreifen, wie es Innenminister Seehofer mit seinen Gesetzesplänen vorhat, ist sehr irritierend."

BAMF-Chef Sommer hatte im Interview mit WELT AM SONNTAG gesagt, er habe in seiner früheren Tätigkeit im bayerischen Innenministerium "immer wieder erlebt, dass Abschiebungstermine öffentlich bekannt gemacht werden - oft mit dem Hinweis, die Abzuschiebenden sollten sich an diesem Tag nicht dort aufhalten, wo sie sich sonst gewöhnlich aufhalten". Es sei "ganz offensichtlich, dass einige Organisationen das Interesse verfolgen, Abschiebungen generell zu bekämpfen - ich denke vor allem an selbst ernannte Flüchtlingsräte. Das geben diese

"Es ist unanständig, die Axt an die Flüchtlingsräte zu legen" BAMF-Chef Sommer befürwortet strafrechtliche Schritte gegen "selbst ernannte Flüchtlingsräte", wei....

auch ganz offen zu." Die Flüchtlingsräte seien "der Meinung, dass sich jeder das Land seines Aufenthalts selbst aussuchen soll. Da sind dann natürlich die Gemeinsamkeiten auf Basis des geltenden Rechtes sehr gering. Wer mit dieser Überzeugung unterwegs ist, versucht dann auch oft, den Staat bei Abschiebungen zu behindern. Dass dieses Vorgehen mit den Mitteln des Strafrechts geahndet werden soll, ist absolut richtig. So etwas darf der Staat nicht hinnehmen."

Stephan Dünnwald vom bayerischen Flüchtlingsrat hielt Behördenchef Sommer vor, mit den Vorwürfen von eigenen Versäumnissen ablenken zu wollen. Die mangelnde Qualität vieler Asylentscheidungen des BAMF lasse den Schluss zu, dass nicht regelmäßig von fairen Verfahren gesprochen werden könne, sagte Dünnwald WELT. "Wir sehen deshalb die Notwendigkeit, dass den Betroffenen Schutz vor Abschiebung gegeben werden sollte." Die meisten Abschiebungen scheiterten im Übrigen nicht daran, dass Flüchtlingsräte Warnungen herausgäben. "Vor einem Großteil der Abschiebungen können wir gar nicht warnen, weil wir die Termine überhaupt nicht kennen - wie etwa bei Abschiebungen nach den Dublin-Regeln." Demnach ist für ein Asylverfahren der EU-Staat zuständig, den der Migrant zuerst betreten hat. Die vom Bundesinnenministerium geplante Gesetzesverschärfung wertete Dünnwald als Versuch, "die Gesellschaft zu spalten und die Menschen, die Flüchtlinge schützen wollen, zu diskreditieren".

Die 16 Flüchtlingsräte der Bundesländer vertreten die vielen lokalen Flüchtlingsräte und Migrantenorganisationen ihrer jeweiligen Länder und sind Mitglieder von Pro Asyl, dem wichtigsten Interessenverband für Flüchtlinge und abgelehnte Asylbewerber. Neben der konkreten Hilfe für Migranten besteht eine Hauptaufgabe der Flüchtlingsräte darin, unter den Abzuschiebenden schwere menschliche Schicksale zu recherchieren und mithilfe von Journalisten und Politikern öffentliche Aufmerksamkeit für diese Fälle zu erzeugen.

Finanzielle Mittel erhalten viele Flüchtlingsräte unter anderem aus Fördertöpfen der Kommunen und Bundesländer, von der EU und den Vereinten Nationen. Einige Flüchtlingsräte werden überwiegend von Mitarbeitern anderer Sozialorganisationen wie der Caritas oder Gewerkschaften betrieben, einige arbeiten ohne diese personellen Überschneidungen.

Viele Flüchtlingsräte verbreiten im Internet und auf Flugblättern Abschiebungstermine und empfehlen Betroffenen, sich an diesen Tagen nicht an ihrer Meldeadresse aufzuhalten. Auf ihren Internetseiten verbreiten sie Leitfäden in vielen Sprachen, wie abgelehnte Asylbewerber ihre Abschiebung verhindern können. Beispielsweise raten sie, innerhalb von zwei Wochen nach der Ablehnung Klage einzureichen, und vermitteln die Migranten an spezialisierte Anwälte.

Allein in Berlin listet der Flüchtlingsrat 124 Anwälte auf, die sich mit Ausländer- und Asylrecht befassen. Tatsächlich klagen auch inzwischen 90 Prozent der abgelehnten Bewerber gegen die Bescheide. Wegen der Überlastung der Verwaltungsgerichte dauert ein solches Verfahren durchschnittlich ein Jahr. In dieser Zeit können die Flüchtlingsräte etwa bei der Vermittlung von Ausbildungen helfen, woraus sich weitere Rechtsansprüche auf einen weiteren Verbleib in Deutschland ergeben können.

Luise Amtsberg, Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion für Flüchtlingspolitik, zweifelte am Demokratieverständnis von BAMF-Präsident Sommer. "Von 'selbst ernannten Flüchtlingsräten' zu sprechen, offenbart ein schräges Demokratieverständnis", sagte sie WELT. Flüchtlingsräte in Deutschland hätten eine lange zivilgesellschaftliche Tradition. "Sie beraten Geflüchtete, helfen durch schwierige Lebenslagen und unterstützen Menschen dabei, ihre rechtlichen Ansprüche, die sich aus dem deutschen und internationalen Flüchtlingsrecht ergeben, wahrzunehmen." Von einem Vertreter einer staatlichen Institutionen dürfe man eigentlich erwarten, dass diese Arbeit nicht als Angriff auf die Behörde, sondern als demokratische Unterstützung verstanden werde, so die Grünen-Politikerin. "Dies gilt auch dann, wenn die Flüchtlingsräte sich kritisch zur gegenwärtigen Asylpolitik verhalten."

"Es ist ein peinliches Schauspiel, was sich Bundesinnenminister und nun auch der BAMF-Chef da liefern", so Amtsberg. Es sei das verbriefte Recht der betreffenden Personen, ihre Unterkunft zu verlassen, woanders zu

"Es ist unanständig, die Axt an die Flüchtlingsräte zu legen" BAMF-Chef Sommer befürwortet strafrechtliche Schritte gegen "selbst ernannte Flüchtlingsräte", wei....

übernachten oder anderen Aktivitäten nachzugehen. "Vor dem Hintergrund einer solch widersprüchlichen und innenpolitisch banalen Politik ist es unanständig, die Axt an die NGOs anzulegen."

Unterstützung für BAMF-Chef Sommer kam dagegen aus der Unionsfraktion im Bundestag. Armin Schuster, CDU-Obmann im Innenausschuss, sagte WELT: "Es ist schlicht nicht akzeptabel, dass 2018 mehr Abschiebeversuche scheiterten als geglückt sind." Das liege "nicht zuletzt auch daran, wie Rückzuführende aktiv dabei unterstützt werden, ihre Abschiebungen zu vereiteln". Schuster - ehemaliger Bundespolizist - sagte: "Die Hilfe beim rechtzeitigen Abtauchen oder Aktionen wie das Bürgerasyl, das alles findet jenseits unserer Rechtsordnung statt." Es müsse klar sein: "Beihilfe zur illegalen Einreise oder zum illegalen Aufenthalt sind keine Kavaliersdelikte, sondern Straftaten." Wer die Durchsetzung einer Abschiebung zum Beispiel durch Terminwarnungen aktiv behindere, solle künftig mit verschärften Sanktionen rechnen.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Flüchtlingsorganisationen demonstrieren vor dem bayerischen Innenministerium gegen Abschiebungen

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); FÜHRUNGSKRÄFTE (90%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (90%); POLITISCHES ASYL (89%); STAATS- UND REGIERUNGSCHÄPTE (89%); STRAFRECHT (89%); EUROPÄISCHE UNION (79%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (79%); POLITIK (79%); TALIBAN (77%); TERRORORGANISATIONEN (75%); INTERVIEWS (73%); RICHTER (72%); GESETZGEBUNG (71%); FRIEDENSVERHANDLUNGEN (70%); PROTESTE & DEMONSTRATIONEN (68%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (74%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (79%); BAYERN, DEUTSCHLAND (74%); AFGHANISTAN (90%); EUROPA (74%); DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: March 25, 2019